

Tema 30. Principios éticos de la sociedad actual

Principios éticos de la sociedad actual. Transmisión de valores en la sociedad actual: proceso de socialización. Libertad responsabilidad. Igualdad-solidaridad. Tolerancia. Contravalores, reacciones sociales a los valores mayoritarios: Racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, hooliganismo. Especial consideración de los delitos de odio.

FUENTES

Apuntes del tema 30 (apuntes propios, NO texto oficial)

Redactados para esta plataforma porque el programa pide materia que no recoge ninguna norma. Pendientes de revisión.

Alcance en este tema: Todo el tema salvo los delitos de odio, cuya base penal está en los artículos 22.4 y 510 del Código Penal (temas 16 y 21).

Documento generado el 2026-09-03 para Atenea Policial a partir de los textos consolidados del BOE. Contiene únicamente los preceptos que el programa oficial asigna a este tema.

Principios éticos de la sociedad actual

TRANSMISIÓN DE VALORES: EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

Un valor es una convicción compartida sobre lo que es deseable, que orienta la conducta y sirve para juzgar la propia y la ajena. Los valores se aprenden: nadie nace con ellos. Ese aprendizaje es la socialización.

Socialización es el proceso por el que la persona interioriza las normas, valores y pautas de comportamiento del grupo social al que pertenece, y se convierte en miembro de él.

Fases:

SOCIALIZACIÓN PRIMARIA: la de los primeros años. Se produce en la familia, es intensamente afectiva y crea la estructura básica de la personalidad social. Lo aprendido aquí es lo más difícil de modificar.

SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA: la posterior, en instituciones distintas de la familia: escuela, grupo de iguales, trabajo, medios de comunicación. Es más racional y menos cargada afectivamente.

RESOCIALIZACIÓN: sustitución de pautas ya interiorizadas por otras nuevas. Ocurre en cambios vitales profundos y, de forma deliberada, en las llamadas instituciones totales.

Agentes de socialización: la familia, el sistema educativo, el grupo de iguales, los medios de comunicación y, de manera creciente, las redes sociales. Las instituciones, entre ellas la Policía, también socializan: transmiten un modelo de convivencia con cada actuación.

LOS VALORES EN TENSIÓN

El temario plantea los valores por pares, porque la dificultad ética no está en elegir entre el bien y el mal, sino en equilibrar dos bienes.

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD. La libertad es la capacidad de decidir sin coacción. No es ilimitada: el artículo 10.1 de la Constitución vincula la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad con el respeto a la ley y a los derechos de los demás. La responsabilidad es el reverso de la libertad: quien decide libremente responde de las consecuencias de su decisión. Una libertad sin responsabilidad degenera en arbitrariedad; una responsabilidad sin libertad es sometimiento.

IGUALDAD Y SOLIDARIDAD. La igualdad formal —todos iguales ante la ley, artículo 14 de la Constitución— no basta cuando las condiciones de partida son distintas. Por eso el artículo 9.2 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean REALES Y EFECTIVAS. La solidaridad es la disposición a asumir como propia la necesidad ajena, y es el fundamento moral del sistema de protección social.

TOLERANCIA. Es el reconocimiento del derecho del otro a pensar, creer y vivir de modo distinto. Tiene un límite que conviene formular con precisión: no ampara las conductas que niegan la dignidad o los derechos de los demás. Tolerar no equivale a compartir ni a permanecer indiferente.

CONTRAVALORES Y REACCIONES SOCIALES

RACISMO: creencia en la superioridad de unos grupos humanos sobre otros por rasgos biológicos o culturales, y conducta derivada de esa creencia.

FANATISMO: adhesión apasionada y acrítica a una idea, persona o causa, con incapacidad para admitir

cualquier objeción y disposición a imponerla a los demás.

FUNDAMENTALISMO: interpretación literal e intransigente de un cuerpo doctrinal, generalmente religioso, con pretensión de regir con él la vida social entera. No todo fundamentalismo es violento, pero suprime el pluralismo.

SECTARISMO: subordinación del juicio propio al del grupo cerrado, con hostilidad hacia el que no pertenece a él. En las sectas coercitivas se añaden técnicas de persuasión, aislamiento del entorno anterior y explotación.

Hooliganismo: violencia organizada en el ámbito del deporte, especialmente del fútbol. Combina identidad grupal exacerbada, ritualización de la confrontación y, con frecuencia, ideología extremista. En España su tratamiento específico está en la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO

Delito de odio es toda infracción penal cometida contra una persona o su propiedad por un motivo de intolerancia hacia el grupo al que la víctima pertenece o se cree que pertenece. Dos elementos lo definen:

Un **HECHO** que ya es delito por sí mismo (lesiones, amenazas, daños, homicidio).

Un **MOTIVO** discriminatorio: racismo, antisemitismo, ideología, religión, etnia, nacionalidad, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad.

En el Código Penal español se manifiesta por dos vías. Primero, la **CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE** del artículo 22.4, que agrava cualquier delito cometido por esos motivos. Segundo, tipos específicos, entre ellos el artículo 510, que castiga el fomento, la promoción o la incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o sus miembros.

Rasgos que importan en la actuación policial:

La víctima es **INTERCAMBIABLE**: se la agrede por lo que representa, no por quién es. Por eso el delito de odio tiene un efecto expansivo de miedo sobre todo el colectivo.

Existe una elevada infradenuncia, por desconfianza, miedo a represalias o situación administrativa irregular.

La identificación temprana de los **INDICADORES DE POLARIZACIÓN** en el atestado (expresiones proferidas, símbolos, fecha señalada, perfil del autor) es lo que permite que el motivo discriminatorio llegue acreditado al juicio. Si no se recoge en el momento, después ya no se recupera.

